

明显变化，不仅与个人的主观感受有关，也要考虑一般人可忍受的程度，难以直观进行客观评价和衡量。不容忽视的是，该种变化所引发的环境状况变化虽不至于造成实质健康损害，但确实会在精神层面造成相邻他方对环境的需求形成困扰。

三、不利影响所能达到的程度

相邻污染纠纷中，在认定存在污染后果的前提下，权利人主张行为人承担民事责任的，还要考察损害结果是否达到应当承担责任的程度。在行为人的行为本身没有可苛责之处的情况下，对于轻微的损害相邻他方则负有容忍义务，反之行为人则应承担责任，实践中就损害结果的程度是轻微还是严重，是认定的难点问题。在国家对于家禽养殖产生的噪声、臭气没有明确标准的情况下，应当根据当地的习惯，具体要按照所产生噪声、臭气是否超过当地一般人的容忍程度判断行为人的行为是否侵害了相邻方的权益、应否承担责任。只有污染的程度超过了一般人的忍受限度，该行为才属于法律上的禁止行为或限制行使权利，相邻他方可免除容忍义务。同时，对法律明确保护的人身、财产产生实质性侵害的，相邻他方也不负容忍义务。

本案中，经实地察看周边情况，梁某乙与陈某某家附近也无其他更合适的场地用于饲养，二人也在纠纷发生后通过减少养殖种类和数量尽量减轻对梁某

甲居住环境的不利影响。故判决未禁止二人在案涉地点的养殖行为，但是考虑到村居环境建设的需要以及村民对于良好宜居环境的期待，判决要求二人通过定期打扫保持养殖环境的清洁，以此兼顾保护双方的权益和环境公益。反之，如饲养一方为生产需要从事规模化的养殖，又未采取积极措施妥善处理污染物，则明显存在降低相邻他方生活环境的妨害行为，且已达到严重影响相邻他方身体健康和正常居住生活的程度，超出了相邻方的容忍限度范围，此时应支持相邻他方排除妨害的主张。

编写人：广西壮族自治区玉林市中级人民法院 蒋慧

乡镇人民政府环境代履行行为合法性审查

——吴某某诉某镇人民政府行政强制执行及行政赔偿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01行终216号行政判决书

2. 案由：行政强制执行及行政赔偿

3. 当事人

原告(被上诉人)：吴某某

被告(上诉人)：某镇人民政府

【基本案情】

2020年6月，某地违法违规“小化工”专项整治办公室要求某镇人民政府对吴某某位于某村房内存放的化工废料进行处置。2020年8月，某镇人民政府代为处理吴某某的化工废料。在处理过程中，因化工废料为有毒有害物质且部

分墙基被污染，某镇人民政府对案涉厂房进行了拆除。2021年10月，吴某某向某镇人民政府邮寄《行政申请书》，某镇人民政府于2021年11月22日作出《告知函》，告知了处置相关内容。后吴某某诉讼至法院，要求确认某镇人民政府作出的《告知函》违法，恢复违法强制毁灭的厂房15间、机械设备及其他贵重物品原状，并赔偿经济损失48.35万元。

【案件焦点】

1. 某镇人民政府代为处置案涉化工物料的行为是否合法；2. 某镇人民政府强制拆除案涉厂房行为是否合法；3. 某镇人民政府是否需要承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省东台市人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政强制法》第四条规定，行政强制的设定和实施，应当依照法定的权限、范围、条件和程序。行政机关只能在法定职权范围内实施行政强制，不得超越本机关的职权范围，也不得实施其他行政机关的行政强制权。本案中，某镇人民政府代为处理吴某某厂房内的化工物料，但未能提供法律、法规证明其具有代履行的职权，也未按照《中华人民共和国行政强制法》关于行政强制执行的程序进行。故某镇人民政府实施的代为处置案涉化工物料的行为，属于违法行为。根据《中华人民共和国行政强制法》第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十四条的规定，行政机关作出行政决定后，当事人在期限内不履行义务的，行政机关须以书面形式履行催告程序，并将催告书送达给当事人，当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。本案中，某镇人民政府在法定期限内未能提供证据证实其实施强制拆除案涉厂房的行为程序合法，故某镇人民政府实施的强制拆除行为违法。《中华人民共和国国家赔偿法》第二条第一款规定，国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有权依照本法取得国家赔偿的权利。据此，行政赔偿是对受损合法权益的弥补。本案中，案涉化工物料已经处置，厂房已被拆除，某镇人民政府应积极主动与吴某某就合法权益损失的赔

偿问题进行协商，协商不成时，应当积极作出赔偿决定，履行赔偿义务。

综上，根据《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第十三条第一款的规定，对于原告未经确认程序而直接提起行政赔偿诉讼的，人民法院在判决时应当对致害行为是否违法予以确认。本案被告某镇人民政府实施的代履行行为和强制拆除行为，程序违法。因被诉行政行为属于事实行为，没有可撤销内容，故依法应当确认违法，并责令某镇人民政府限期对吴某某的赔偿请求作出赔偿决定。被诉《告知函》主要证据不足，适用法律错误，应予撤销。

江苏省东台市人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项、第七十四条第二款第一项，《中华人民共和国国家赔偿法》第二条、第四条第四项，《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第十三条第一款规定，判决如下：

一、确认被告某镇人民政府于2020年8月12日代为处置原告吴某某位于某镇某村厂房内的化工物料的行为以及强制拆除该厂房的行为违法；

二、撤销被告某镇人民政府于2021年11月22日作出的《告知函》；

三、责令被告某镇人民政府于本判决生效之日起60日内就其于2020年8月12日代为处置原告吴某某位于某镇某村厂房内的化工物料的行为及强制拆除该厂房行为给原告吴某某造成的财产损失依法作出赔偿决定。

某镇人民政府不服一审判决，提起上诉。

江苏省南京市中级人民法院经审理认为：某镇人民政府于2020年8月12日强制拆除吴某某的案涉厂房，并代处理吴某某厂房内的化工物料，某镇人民政府对此未能提供法律、法规证明其具有拆除房屋以及代履行的职权，某镇人民政府也未按照《中华人民共和国行政强制法》关于行政强制执行的程序进行。因某镇人民政府拆除厂房及代履行行为属于事实行为，没有可撤销的内容，故原审法院判决确认某镇人民政府于2020年8月12日代为处理吴某某案涉厂房内的化工物料行为以及强制拆除该厂房的行为违法结果正确。

根据《中华人民共和国国家赔偿法》第二条、第四条规定，行政行为违法并造成当事人的合法权益损害是当事人获得国家赔偿需同时具备的两个前提条

件。本案中，某镇人民政府超越职权拆除吴某某的案涉厂房并代处置厂房内的化工物料，并且未履行法定程序，拆除及代履行行为违法，应当对吴某某为此遭受的合法权益损失进行赔偿。

《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第十一条第一款规定，行政赔偿诉讼中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据；因被告的原因导致原告无法举证的，由被告承担举证责任。本案中，吴某某仅提供了自行制作的被毁财产清单证明损失情况，据此难以对吴某某合法权益损失范围、金额等进行认定。某镇人民政府应积极履行赔偿义务，对吴某某的实际损失进行调查、评估，吴某某亦可向某镇人民政府提供造成损失的相应证据。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系环境行政代履行案件。环境行政代履行是指相对人被拥有监督管理权的环境行政主体科以相应之行政义务，在其拒绝履行、不按要求履行或自身不具备履行能力等情况下，而此项义务又可以由他人代为履行达到同一行政目的或效果时，有执行权的机关可以亲自或指定有履行能力的单位代为履行，所需费用由相对人承担。《中华人民共和国行政强制法》第五十条至第五十二条对代履行的适用条件、主体、程序、方式以及立即代履行等作出了规定。人民法院在审理环境行政代履行案件时，应当对环境行政代履行行为的主体合法性、程序合法性等方面进行全面审查，依法作出相应的裁判。

一、环境行政代履行的价值功能

当前，生态环境保护问题已经成为全球各国高度关注与重视的问题，针对破坏生态环境的违法行为以及行政强制措施，各国都制定了相应的法律制度。

《中华人民共和国行政强制法》第十二条规定了行政强制执行的六种主要方式，其中，加处罚款或者滞纳金和代履行属于间接强制。事实上，在《中华人民共和国行政强制法》设定统一的代履行制度之前，包括环境保护在内的许多具体

行政领域已经确立了代履行制度，环境行政代履行亦先于《中华人民共和国行政强制法》出现。例如，《中华人民共和国水污染防治法》就规定了“逾期不采取治理措施”“不按要求采取治理措施”和“不具备治理能力”三种情形，可由“环境保护管理部门指定有治理能力的单位代为治理”。此外，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等法律法规，以及相关地方性法规规章等，均对环境行政代履行有所涉及。在现实中，很多污染者不积极履行环境义务，在这一情势下，行政代履行制度被应用于环境执法领域，以破解环境义务履行不积极的困局。环境行政代履行系在当事人自己拒绝履行或不按要求履行环境污染防治领域的相关义务时，由行政机关或者行政机关委托他人代其履行，将当事人的作为义务转化为金钱给付义务，是一种轻微、缓和的行政执行方式，具有间接性。能够有效避免强制手段的使用，一定程度上可以有效弱化行政对抗性，进一步缓和行政关系，降低行政执法成本，对优化行政管理和提高行政效率有着一定的优势和必要性。此外，通过环境行政代履行更有助于及时恢复被破坏的生态环境和秩序，从而消除生态环境安全隐患。

二、环境行政代履行的主体合法性

在司法实践中，通常认为行政主体是指依法拥有国家行政职权，能以自己的名义独立实施行政活动及参加相关的行政活动，并独立承担由此产生的法律后果的机关或组织。行政职权法定是行政法的一项基本原则，行政职权主要来源于法律法规的设定和授予。《中华人民共和国行政强制法》第五十条、第五十一条和第五十二条对代履行制度作出了具体规定。从范围上来看，根据第五十条，适用代履行的范围包括交通安全、环境污染防治和自然资源保护行政管理领域。第五十二条作为特别规定条款，将立即代履行的适用范围明确为“需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的”，这一语义仍落在第五十条规定的“交通安全、环境污染防治和自然资源保护”之内，并未作出突破。从主体上来看，环境行政代履行的主体可以是行政机关，也可以是第三人。但环境行政代履行的决定必须由履行

行政管理职责的行政机关或符合《中华人民共和国行政强制法》第十七条规定的行政机关，依照法律、法规的规定作出。《中华人民共和国环境保护法》第十条规定，国务院环境保护主管部门，对全国环境保护工作实施统一监督管理；县级以上地方人民政府环境保护主管部门，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。本案中，虽然处置化工物料属于代履行的范围，但是生态环境主管部门没有委托某镇人民政府代为处置案涉化工物料，因此某镇人民政府实施的环境行政代履行的行为是越权行为，不具主体有合法性。

三、环境行政代履行的程序合法性

“程序是法治和肆意而治的分水岭”，这句法谚强调了程序合法性的重要性。程序正义是一种形式上的正义，却又是真正看得见的正义，尤其对于一项行政法律制度，程序合法与实体合法同样重要。根据《中华人民共和国行政强制法》第五十一条规定，代履行正常的程序和步骤是：第一步，代履行前送达决定书。代履行决定书应当载明当事人的姓名或者名称、地址，代履行的理由和依据、方式和时间、标的、费用预算以及代履行人。第二步，代履行三日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。第三步，实施代履行。代履行